

1500353-32.2020.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Daniele Mendes de Melo

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIGUEL JUNIO GARCIA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniele Mendes de Melo

Vistos.

MIGUEL JUNIO GARCIA DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e condenado como incurso nas sanções do artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06.

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

2ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru - SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500353-32.2020.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500353-32.2020.8.26.0594

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIGUEL JUNIO GARCIA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniele Mendes de Melo

Vistos.

MIGUEL JUNIO GARCIA DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e condenado como incurso nas sanções do artigo 28,

inciso I, da Lei 11.343/06.

O réu ficou preso preventivamente do dia 05/04/2020 até o dia 19/10/2021 (fls. 593/596), ou seja, permaneceu preso durante 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 14 dias e foi condenado a pena de advertência.

Assim, deve ser realizada a detração analógica, pois o réu, ao final do processo, foi condenado a uma pena inferior à que já expiou cautelarmente, enquanto respondia ao processo.

Se o réu fosse condenado a pena do artigo 33, da Lei 11.343/06, usaria esse período de prisão cautelar para a detração penal. Desta forma, não há empecilhos para usar esse período de prisão preventiva cumprida em um crime mais brando.

Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS. A dúvida quanto à destinação a terceiros da droga é o suficiente para o reconhecimento da figura do art. 28 da Lei de Tóxicos. Aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade em razão da reiteração delitiva do réu.

Reprimenda julgada extinta pelo integral cumprimento devido à detração analogicamente operada. Apelo defensivo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500095-02.2020.8.26.0536; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2021; Data de Registro: 07/06/2021).

DROGAS - Prática da traficância que não restou demonstrada pela prova acusatória - Necessária desclassificação para o artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006 - Aplicação da detração analógica - Hipótese - Integral cumprimento da pena - Extinção da punibilidade. (TJSP; Apelação Criminal 0001704-10.2016.8.26.0286; Relator (a): Ivo de Almeida; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 26/06/2017; Data de Registro: 28/06/2017).

Portanto, diante do tempo de prisão provisória, de rigor o reconhecimento da detração analógica, para declarar a extinção da punibilidade do réu, pelo cumprimento integral da pena aplicada.

Posto isso, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE de MIGUEL JUNIO GARCIA DA SILVA, tendo em vista o integral cumprimento da pena que lhe foi aplicada.

P.R.I

Bauru, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA